병무청 디지털 증거의 수집·분석 및 관리 규정

제정 2022.12.1. 병무청훈령 제1906호
개정 2024.5.14. 병무청훈령 제2064호
개정 2025.5.13. 병무청훈령 제2142호
개정 2026.8.20. 병무청훈령 제2229호
일괄개정 2026.10.1. 병무청훈령 제2232호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 병무청 소관 법령과 관련된 수사 과정에서 컴퓨터용 디스크, 그 밖에 이와 비슷한 정보저장매체(이하 “정보저장매체등”이라 한다)로부터 디지털 증거의 수집·분석·보존·현출 및 관리 시 준수하여야 할 기본사항과 업무처리 절차를 규정함으로써 실체적 진실의 발견에 기여하고 국민의 인권을 보호하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “전자정보”란 정보저장매체등에 기억된 정보를 말한다.
2. “디지털 증거”란 「병역법」 제86조, 제87조, 제87조의2 및 88조제1항(같은 항 제4호에 해당하는 경우는 제외한다)에 따른 범죄와 관련하여 디지털 형태로 저장되거나 전송되는 증거로서의 가치가 있는 정보를 말한다. <개정 2025. 5. 13.>
3. “디지털포렌식”이란 디지털 증거를 수집·분석·보존·현출하는데 적용되는 과학기술 및 절차를 말한다.
4. "정보저장매체등의 복제"란 법률적으로 유효한 증거로 사용될 수 있도록 수집 대상 정보저장매체등에 저장된 전자정보를 동일하게 파일로 생성하거나, 다른 정보저장매체등에 동일하게 저장하는 것을 말한다.
5. “가선별”이란 압수·수색·검증 현장에서 사건과 관련이 있는 전자정보만 선별하여 압수하는 것이 어려운 경우 일정한 기준에 따라 전체 전자정보 중 일부만 부분 복제하여 현장 이외의 장소로 반출하는 것을 말한다.
6. “디지털포렌식 전문분석관”이란 디지털 증거의 수집·분석·보존·현출 등 디지털포렌식 관련 업무를 수행하는 특별사법경찰관리를 말한다.
7. “디지털포렌식 이미지 파일”이란 법률적으로 유효한 증거로 사용될 수 있도

록 정보저장매체등에 저장된 전자정보를 포렌식 도구를 사용하여 동일하게 복사하거나 그에 준하는 기술적 방법으로 생성한 파일을 말한다. <개정 2025. 5.13.>

8. “증거 파일”이란 법률적으로 유효한 증거로 사용될 수 있도록 정보저장매체 등에 저장된 전자정보를 파일 또는 디렉터리 단위로 복제한 파일을 말한다.
9. “해시값(Hach value)”이란 내용, 형식 등에서 특정 디지털 자료가 가지는 고유한 특성을 암호화한 수치(또는 숫자와 문자의 배열)를 말한다.
10. “압수목록”이란 「형사소송법」 제219조에서 준용하는 같은 법 제129조에 따라 작성한 목록으로서 작성년월일과 압수물(전자정보를 포함한다)의 명칭과 수량 등을 기재한 서면 또는 파일을 말한다.
11. “전자정보 상세목록”이란 제10호에 따른 압수목록의 한 유형으로서 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제42조제1항에 따라 압수한 전자정보의 목록을 말한다.
12. “디지털 증거자료 저장장치”란 증거분석 서버와 네트워크로 연결된 대용량 저장장치를 말한다.
13. ″디지털 증거의 폐기″란 디지털 증거를 재생할 수 없도록 영구히 삭제, 디가우징, 파쇄, 소각 등으로 처리하는 디지털 증거의 관리 행위를 말한다.
14. “광역수사청”이란 병역면탈 범죄 수사를 전담하는 지방병무청으로 서울지방병무청, 대구·경북지방병무청 및 경인지방병무청을 말하며, “광역수사청장”이란 서울지방병무청장, 대구·경북지방병무청장 및 경인지방병무청장을 각각 말한다. <신설 2026.8.20.>

제3조(다른 규정과의 관계) 병무청의 디지털 증거의 수집, 분석, 보존, 현출 및 관리에 관하여 「형사소송법」 및 「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규칙」(이하 “협력규칙”이라 한다) 등 다른 법령 및 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다. <개정 2026.10.1.>

제2장 전자정보 압수·수색·검증의 기본원칙

제4조(적법 절차의 준수 및 인권 존중 등) 디지털 증거의 처리업무를 수행하는 사람은 업무처리 과정에서 다음 각 호의 사항에 유의하여 업무를 수행하여야 한다.

1. 디지털 증거는 수사에 필요한 범위 내에서 적법한 절차를 엄격히 준수하여 수

집·분석 및 관리되어야 한다.

2. 객관적인 입장에서 공정하고 예단이나 편견 없이 중립적으로 업무를 수행하여야 하고, 주어진 권한을 자의적으로 행사하거나 남용하여서는 안 된다.

3. 업무의 전 과정에서 사건관계인의 인권을 존중하고 사생활의 비밀을 보호하며 명예나 신용이 훼손하지 않도록 노력하여야 한다.

제5조(디지털 증거의 원본성 유지) 디지털 증거는 법정에서 원본과의 동일성을 재현하거나 검증하는 데 지장이 초래되지 않도록 수집·분석 및 관리되어야 한다.

제6조(디지털 증거의 무결성 유지) 디지털 증거는 압수·수색·검증한 때부터 법정에 제출하는 때까지 훼손 또는 변경되지 아니하여야 한다.

제7조(디지털 증거의 신뢰성 유지) 디지털 증거는 디지털포렌식 전문가에 의해 신뢰할 수 있는 도구와 방법으로 수집·분석 및 관리하여야 한다.

제8조(디지털 증거의 보관의 연속성 유지) 디지털 증거는 최초 수집된 상태 그대로 어떠한 변경도 없이 보관되어야 하고 이를 위해 보관 주체들 간의 연속적인 승계 절차를 관리하는 등의 조치를 취해야 한다.

제3장 디지털포렌식 전문분석관 등 선발 및 수사 지원

제9조(디지털포렌식 전문분석관의 자격·선발 및 교육) ① 디지털포렌식 전문분석관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 선발한다.

1. 디지털포렌식 자격증을 보유한 사람
2. 공소청, 경찰청 등 국가 또는 공공기관의 디지털포렌식 관련 전문 교육을 수료한 사람 <개정 2026.10.1.>
3. 국내·외 컴퓨터 관련 교육과정을 이수한 자로서 디지털포렌식 관련 지식이 충분하다고 인정되는 사람

② 디지털포렌식 전문분석관 등 디지털포렌식 수사업무에 종사하는 사람은 전문성 향상을 위하여 매년 공소청, 경찰청, 국내외 공공기관, 전문교육기관 또는 학회에서 실시하는 디지털포렌식 관련 교육을 이수하여야 한다. <개정 2026.10.1.>

③ 병무청 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장은 병무청의 디지털포렌식 관련 업무 역량 강화 등을 위하여 해당 기관 소속 디지털포렌식 수사업무 종사자의 디지털포렌식 관련 교육 이수 사항을 등을 관리할 수 있다. <개정 20

24.5.14., 2026.8.20.>

제10조(디지털포렌식 분석대상 업무 및 분석실 설치 등) ① 디지털포렌식 분석대상 업무는 병무청 및 그 소속기관 소속 특별사법경찰관리가 수사 과정에서 디지털포렌식 전문분석관에게 증거분석을 요청한 사항으로 한다.

② 디지털포렌식 전문분석관은 다음 각 호의 구분에 따른 관할구역 내 디지털 증거의 수집 및 분석업무를 전담한다.

1. 병무청: 전국 <신설 2026.8.20.>
2. 서울지방병무청: 중부권역(서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도, 충청북도, 강원특별자치도) <개정 2024.5.14., 2026.8.20.>
3. 대구·경북지방병무청: 남부권역(대구광역시, 부산광역시, 울산광역시, 전남광주통합특별시, 경상북도, 전북특별자치도, 경상남도 및 제주특별자치도) <개정 2024.5.14., 2026.8.20.>
4. 경인지방병무청: 경인권역(인천광역시, 경기도) <신설 2026.8.20.>

③ 제2항에도 불구하고 병무청 사이버조사과장은 업무 수요를 고려하여 관할구역 이외의 디지털포렌식 업무의 지원을 명할 수 있다. <개정 2024.5.14.>

④ 병무청장 및 광역수사청장은 병무청 및 광역수사청에 디지털포렌식 분석실을 설치하고, 디지털포렌식 분석실에는 디지털포렌식 전문분석관 등 관계자 외 출입을 제한하여야 한다. <개정 2026.8.20.>

⑤ 병무청장 또는 광역수사청장은 디지털포렌식 전문분석관을 병무청 사이버조사과 및 광역수사청 병역조사과에 배치한다. <개정 2024.5.14., 2026.8.20.>

제11조(지원 요청) ① 병무청 및 그 소속기관의 특별사법경찰관리가 소속된 부서의 장은 필요한 경우 병무청 사이버조사과장 또는 광역수사청 병역조사과장에게 다음 각 호의 지원을 요청할 수 있다. <개정 2024.5.14., 2026.8.20.>

1. 디지털 증거의 압수・수색・검증
2. 디지털 증거의 분석・현출
3. 디지털 증거의 압수・수색・검증과 관련된 기술적 자문
4. 디지털 증거의 압수・수색・검증 관련된 법정 증언

② 제1항에 따른 지원 요청은 디지털포렌식 수사 또는 사건지원 내용이 포함된 별지 제1호서식의 디지털 포렌식 지원 요청서를 작성하여 공문으로 요청하여야 한다. <개정 2024. 5. 14.>

③ 담당 특별사법경찰관리는 제1항제2호의 지원을 요청할 경우에 다음 각 호의

절차에 따라 정보저장매체등을 병무청 또는 광역수사청 디지털포렌식 전문분석관에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 등 부득이한 경우에는 외부로부터 정보저장매체등에 접근이 불가능한 형식으로 봉인한 후 확인·서명을 받아 제출할 수 있다. <개정 2026.8.20.>

1. 별지 제1호의2서식의 정보저장매체 제출 및 이미징 등 참관여부 확인서와 별지 제2호서식의 압수물 봉인지를 작성하여 다음 각 목의 구분에 따른 확인·서명을 받는다. <개정 2024. 5. 14.>
   가. 영장에 의한 압수물: 피압수자 또는 「형사소송법」 제123조에 따라 압수·수색영장을 집행할 때 참여하게 해야 하는 사람(이하 “피압수자등”이라 한다)의 확인·서명
   나. 임의제출물: 임의제출자의 확인·서명
2. 분석 등을 의뢰하는 정보저장매체등은 피압수자등이나 임의제출자가 보는 가운데 전자정보의 훼손 또는 변경의 우려가 없는 봉투에 넣고 제1호에 따라 작성한 압수물 봉인지를 부착하여 봉인한다.
3. 제1호에 따라 작성한 정보저장매체 제출 및 이미징 등 참관여부 확인서 사본과 함께 직접, 우편 또는 그 밖의 적절한 방법으로 제출한다.

제12조(협조 의무) 제11조제1항 각 호의 지원을 요청한 사람은 디지털 증거의 수집·보존·분석 및 관리가 원활하게 이루어질 수 있도록 수집 대상 및 범위와 관련된 정보를 제공하는 등 디지털포렌식 전문분석관에게 협조하여야 한다.

제12조의2(정보저장매체등의 인계인수) ① 디지털포렌식 전문분석관은 제11조제3항에 따라 정보저장매체등을 제출받은 경우 별지 제2호의3서식의 정보저장매체등 인계인수서를 작성한 후 인계자의 서명을 받아 이를 관리한다.

② 디지털포렌식 전문분석관은 분석 종료 등의 사유로 담당 특별사법경찰관리등에게 매체를 인계할 경우 별지 제2호의3서식의 정보저장매체등 인계인수서에 담당 특별사법경찰관리등의 확인·서명을 받아 이를 관리한다.

[본조신설 2025.5.13.]

제4장 디지털 증거의 압수·수색·검증

제1절 디지털 증거의 압수·수색·검증 방법 및 유의사항

제13조(압수·수색·검증의 실시자) 디지털 증거의 압수·수색·검증은 디지털포렌식 전문분석관이 하여야 한다.

제14조(사전준비) ① 디지털 증거의 압수·수색·검증을 요청하는 특별사법경찰관리는 수사의 목적이 달성될 수 있도록 다음 각 호의 내용을 디지털포렌식 전문분석관에게 사전에 충실히 제공하여야 한다.

1. 사건의 개요, 압수·수색·검증 장소 및 대상
2. 압수·수색·검증할 컴퓨터 시스템의 네트워크 구성 형태, 시스템 운영체제, 서버 및 대용량 저장장치, 전용 소프트웨어
3. 압수대상자가 사용 중인 디지털 저장매체
4. 압수·수색·검증에 소요되는 인원 및 시간

② 디지털 증거의 압수·수색·검증을 요청받은 디지털포렌식 전문분석관은 사전에 사건의 개요, 압수·수색 장소 및 대상, 정보저장매체등의 유형과 규모 등을 고려하여 압수·수색·검증에 필요한 사항을 준비하여야 한다.

제15조(참여권의 보장) ① 담당 특별사법경찰관리 및 디지털포렌식 전문분석관은 압수·수색·검증의 전 과정에 걸쳐 피압수자등이나 변호인의 참여권을 보장하여야 한다. <개정 2024. 5. 14.>

② 제1항에도 불구하고 피압수자등과 변호인이 참여를 거부하는 경우에는 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 압수·수색·검증을 하여야 한다.

제16조(전자정보의 단계적 압수·수색·검증) ① 디지털포렌식 전문분석관은 전자정보를 압수하는 경우에 해당 전자정보가 기억된 저장정보매체등의 소재지에서 수색 또는 검증한 후 범죄사실과 관련된 전자정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하는 방법으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 그에 따른 압수 방법의 실행이 불가능하거나 그 방법으로는 압수의 목적을 달성하는 것이 현저히 곤란한 경우에는 압수·수색 또는 검증 현장에서 정보저장매체등에 들어 있는 전자정보 전부를 복제하여 그 복제본을 정보저장매체등의 소재지 외의 장소로 반출할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 그에 따른 압수 방법의 실행이 불가능하거나 그 방법으로는 압수의 목적을 달성하는 것이 현저히 곤란한 경우에는 피압수자등이 참여한 상태에서 정보저장매체등의 원본을 봉인하여 정보저장매체등의 소재지 외의 장소로 반출할 수 있다.

제17조 <삭제 2025.5.13.>

제18조(압수목록의 교부) ① 디지털포렌식 전문분석관은 전자정보의 탐색·복제·

출력을 완료한 경우에는 지체 없이 담당 특별사법경찰관리에게 전자정보의 상세목록을 송부하고, 담당 특별사법경찰관리는 피압수자등에게 압수한 전자정보의 상세목록을 교부해야 한다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제23조제3항 또는 제24조제2항을 따른다. <개정 2024. 5. 14.>

1. 범위를 정하여 출력 또는 복제하는 방법이 불가능하여 정보저장매체등을 압수한 경우
2. 정보저장매체등에 저장된 전자정보를 파일 단위로 온전하게 압수할 수 없는 경우

② 제1항에 따른 전자정보 상세목록의 교부는 서면으로 교부하는 방법 이외에 파일형태로 복사해 주거나 전자우편으로 전송하는 등의 방법으로 갈음할 수 있다.

제19조(전자정보 압수 후 조치) 디지털포렌식 전문분석관은 제18조의 압수목록에 포함되지 않은 전자정보가 있는 경우에는 제31조에 따라 해당 전자정보를 지체 없이 삭제, 폐기 또는 반환해야 한다. 이 경우 별지 제9호의2서식의 전자정보 삭제・폐기 또는 반환 확인서를 작성하여 피압수자등에게 교부하여야 한다. <개정 2024. 5. 14., 2025.5.13.>

[제목개정 2025.5.13.]

제20조(임의제출 정보저장매체등에 대한 조치) ① 담당 특별사법경찰관리는 전자정보가 저장된 정보저장매체등을 임의제출 받은 경우에 임의제출의 취지와 범위를 확인하여야 한다.

② 임의제출 받은 정보저장매체등에 저장된 전자정보에 대한 탐색・복제・출력이 필요한 경우에는 이 장의 규정을 준용한다

제2절 압수·수색·검증 현장에서 디지털 증거의 수집

제21조(현장에서의 참여권 보장) ① 담당 특별사법경찰관리는 전자정보에 대한 압수・수색・검증을 하는 경우에 피압수자등 또는 변호인에게 별지 제13호서식의 전자정보 압수・수색・검증 안내문에 따라 전자정보에 대한 압수・수색・검증 과정을 설명하는 등 참여권의 실질적 보장을 위하여 노력하여야 한다. <개정 2024. 5. 14., 2025.5.13.>

② 압수・수색・검증 현장에서 피압수자 및 변호인이 참여를 거부하는 등 참여가 곤란한 사정이 있는 경우에는 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있도록 다음 각

호의 구분에 따른 조치를 할 수 있다.

1. 피압수자의 소재 불명, 참여 지연, 참여 불응 등의 사유로 피압수자 및 변호인의 참여 없이 압수·수색·검증을 해야 하는 경우: 「형사소송법」 제123조에 따른 참여인을 참여하게 한 후 집행
2. 피압수자 및 변호인이 압수·수색·검증에 참여 중 정당한 사유 없이 참여를 중단하여 그 집행을 계속하기 어려운 경우: 「형사소송법」 제123조에 따른 참여인을 참여하게 한 후 집행을 재개. 이 경우 집행을 중지하는 동안 필요한 경우에는 압수·수색·검증 장소의 출구를 별지 제4호서식의 압수장소 봉인지로 봉인하거나 그와 상당한 방법으로 집행 재개 시까지 그 장소를 폐쇄 가능
3. 피압수자등 또는 변호인이 압수·수색·검증에 참여한 후 별지 제5호서식의 현장조사확인서에 서명을 거부하는 경우: 피압수자등 또는 변호인이 서명을 거부한 사실과 그 사유를 현장조사확인서에 기재

제22조(관련 있는 디지털 증거의 압수 시 조치) ① 디지털포렌식 전문분석관은 제16조제1항에 따라 범죄사실과 관련된 전자정보를 압수하는 경우에는 해시값을 생성하고 별지 제5호서식의 현장조사확인서 또는 다음 각 호의 내용이 포함된 확인서를 작성하여 피압수자등의 서명을 받아야 한다.

1. 확인서 작성일시 및 장소
2. 정보저장매체등의 종류 및 사용자
3. 해시값, 해시함수
4. 확인자의 인적 사항 및 연락처, 확인자와 피압수자와의 관계
5. 기타 원본성·무결성·신뢰성을 확인하는데 필요한 사항

② 디지털포렌식 전문분석관은 제1항에 따라 전자정보를 압수한 경우에는 지체 없이 압수한 전자정보의 상세목록을 작성하여 피압수자등에게 교부하여야 한다.

③ 압수·수색·검증 현장에서 사건과 관련이 있는 전자정보만 선별하여 압수하는 것이 어려워 일정한 기준에 따라 전체 전자정보 중 일부만 가선별하여 현장 이외의 장소로 반출하는 경우에는 제25조를 준용한다. 이 경우 압수할 전자정보로 특정이 가능한 범위에서는 압수목록에 해당 전자정보의 출력 또는 복제 사실을 추가하여 피압수자에게 교부하여야 한다.

제23조(전자정보의 전부 복제 시 조치) ① 디지털포렌식 전문관은 제16조제2항에

따라 전자정보의 전부를 복제하는 경우에는 해시값을 확인하거나 압수·수색·검증 과정을 촬영하는 등 디지털 증거의 동일성과 무결성을 담보할 수 있는 적절한 방법과 조치를 하여야 한다.

② 담당 특별사법경찰관리는 제1항에 따라 전자정보의 전부를 복제하여 소재지 외의 장소로 반출하는 경우에는 별지 제6호서식의 정보저장매체 복제 및 이미징 등 참관 여부 확인서 및 별지 제2호서식의 압수물 봉인지를 작성하여야 한다. <개정 2024. 5. 14.>

③ 담당 특별사법경찰관리는 압수목록 교부 시 제2항에 따른 전자정보 전부 복제본의 반출 사실도 압수목록에 기재하여 피압수자에게 교부하여야 한다. <개정 2024. 5. 14.>

제24조(정보저장매체등 원본 반출 시 조치) ① 담당 특별사법경찰관리는 제16조제3항에 따라 정보저장매체등의 원본을 소재지 외의 장소로 반출하는 경우에는 별지 제1호의2서식의 정보저장매체 제출 및 이미징 등 참관여부 확인서 및 별지 제2호서식의 압수물 봉인지를 작성하여야 한다. <개정 2024. 5. 14.>

② 담당 특별사법경찰관리는 압수목록 교부 시 제1항에 따른 정보저장매체등 원본의 반출 사실도 압수목록에 기재하여 피압수자에게 교부하여야 한다. <개정 2024. 5. 14.>

제25조(정보저장매체등 운반 시 유의사항) 담당 특별사법경찰관리 및 디지털포렌식 전문관은 제23조 또는 제24조에 따라 전자정보 전부 복제본 또는 정보저장매체등 원본을 소재지 외의 장소로 반출하는 경우에는 운반과정에서 매체가 파손되거나 기억된 전자정보가 손상되지 않도록 정전기 차단, 충격방지 등의 조치를 취하여야 한다. <개정 2024. 5. 14.>

제26조(원격지에 저장된 전자정보의 압수·수색·검증) 압수·수색·검증의 대상인 정보저장매체등와 정보통신망으로 연결되어 있고 압수 대상인 전자정보를 저장하고 있다고 인정되는 원격지의 정보저장매체등에 대하여는 압수·수색·검증 대상인 정보저장매체등의 시스템을 통해 접속하여 압수·수색·검증을 할 수 있다. 이 경우 피압수자등이 정보통신망으로 정보저장매체등에 접속하여 기억된 정보를 임의로 삭제할 우려가 있을 경우에는 정보통신망 연결을 차단할 수 있다.

제3절 압수·수색·검증 현장 외에서 디지털 증거의 수집

제27조(참관 기회의 부여) ① 담당 특별사법경찰관리는 제23조 및 제24조에 따라 현장 외에서 전자정보의 압수·수색·검증을 계속하는 경우 피압수자등 또는 변호인에게 참관일시와 장소를 통지하여야 한다. 다만, 피압수자등 또는 변호인이 참여하지 아니한다고 의사를 명시한 때 또는 참여가 불가능하거나 긴급을 요하는 때에는 예외로 한다. <개정 2024. 5. 14., 2025.5.13.>

② 피압수자등 또는 변호인이 참관하지 않을 경우에는 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 압수·수색 또는 검증을 해야 한다. <개정 2025.5.13.>

③ 제1항 본문에 따른 통지를 받은 피압수자등 또는 변호인은 참관일시, 참관장소, 참관인 등에 대하여 변경을 요청할 수 있다. 이 경우, 담당 특별사법경찰관리는 피압수자등 또는 변호인과 협의하여 변경된 참관일시와 장소를 통지하여야 한다. <신설 2025.5.13.>

④ 제1항 또는 제3항에 따라 통지한 참관일시에 피압수자등 또는 변호인이 출석하지 않은 경우 담당 특별사법경찰관리는 일시를 다시 정한 후 이를 피압수자등 또는 변호인에게 통지하여야 한다. 다만, 피압수자등 또는 변호인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불출석하는 경우에는 제2항에 따른다. <신설 2025.5.13.>

1. 피압수자등 또는 변호인의 소재를 확인할 수 없거나 불명인 경우
2. 피압수자등 또는 변호인이 도망하였거나 도망한 것으로 볼 수 있는 경우
3. 피압수자등 또는 변호인이 증거인멸 또는 수사지연, 수사방해 등을 목적으로 출석하지 않은 경우
4. 그 밖에 위의 사유에 준하는 경우

⑤ 디지털포렌식 전문분석관은 피압수자등 또는 변호인이 참관하는 경우에는 제28조의 절차를 개시하기 전에 참관인에게 별지 제13호서식의 전자정보 압수·수색·검증 안내문에 따라 전자정보에 대한 압수·수색·검증 과정을 설명하는 등 참여권의 실질적 보장을 위하여 노력하여야 한다. <개정 2025.5.13.>

⑥ 디지털포렌식 전문분석관은 피압수자등 또는 변호인이 참관한 경우에는 별지 제7호서식의 이미징 등 참관 확인서를 작성하여야 한다. <개정 2025.5.13.>

⑦ 디지털포렌식 전문분석관은 피압수자등 또는 변호인이 참관을 철회하고자 하는 경우에는 별지 제8호서식의 참관 철회 확인서를 작성하여 피압수자등 또는 변호인의 서명을 받는다.

제28조(봉인의 해제) ① 디지털포렌식 전문분석관은 제23조 또는 제24조에 따라 반출한 정보저장매체등의 봉인을 해제하는 경우에는 부착되어 있던 압수물 봉인지에 봉인해제 일시와 그 사유를 기재하고 참관인의 서명을 받아 해당 압수물 봉인지를 담당 특별사법경찰관리에게 인계한다. 다만, 참관인이 없어 서명을 받을 수 없는 경우에는 그 사유를 기재한다. <개정 2024. 5. 14.>

② 담당 특별사법경찰관리는 제1항에 따라 인계받은 압수물 봉인지를 수사기록에 편철하여 디지털 증거에 대한 보관의 연속성을 확보한다. <개정 2024. 5. 14.>

제29조(전자정보의 탐색·복제·출력) ① 디지털포렌식 전문분석관은 제28조에 따라 정보저장매체등의 봉인을 해제한 후 현장에서 이미 생성한 디지털포렌식 이미지 파일의 동일성과 무결성을 검증하거나 해당 정보저장매체등에 저장된 전자정보에 대한 디지털포렌식 이미지 파일을 새로 생성한다. 다만, 디지털포렌식 이미지 파일을 생성할 필요가 없거나 생성이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사건과 관련이 있는 전자정보의 탐색은 원칙적으로 제1항에 따라 동일성과 무결성이 확인된 디지털포렌식 이미지 파일 또는 새로 생성한 디지털포렌식 이미지 파일을 이용하여 진행한다. 다만, 제1항 단서에 따라 디지털포렌식 이미지 파일을 생성하지 아니한 경우에는 정보저장매체등에 저장된 전자정보를 직접 탐색할 수 있다.

③ 디지털포렌식 전문분석관은 제2항의 탐색을 통해 사건과 관련이 있는 전자정보를 파일 형태로 복제하여 압수하는 경우에는 선별된 전자정보에 대한 디지털포렌식 이미지 파일을 생성하고 그에 대한 해시값을 확인한다.

제30조(전자정보 상세목록의 교부) ① 디지털포렌식 전문분석관은 제29조에 따른 전자정보의 탐색·복제·출력을 완료한 경우에는 지체 없이 피압수자등에게 전자정보 상세목록을 교부하고, 별지 제9호서식의 참관 및 전자정보 상세목록 교부 확인서 또는 제22조제1항에 따른 확인서 등을 작성하여 피압수자등의 서명을 받는다. <개정 2024. 5. 14., 2025.5.13.>

② 제1항에도 불구하고 피압수자등이 참관하지 않겠다고 의사표시를 하거나 중간에 참관을 포기하고 퇴실하는 등으로 피압수자등의 서명을 받을 수 없는 경우에는 해당 확인서에 그 사유를 기재하고 기록에 편철한다. <신설 2025.5.13.>

제31조(목록에 없는 전자정보에 대한 조치) ① 정보저장매체등에 복제하여 반출된

전자정보 중 제30조의 전자정보 상세목록에 포함되지 않은 전자정보가 있는 경우에는 디지털포렌식 전문분석관은 해당 전자정보를 다음 각 호에 따라 지체없이 삭제 또는 폐기하여야 한다. <개정 2025.5.13.>

1. 담당 특별사법경찰관리는 해당 정보저장매체등에 저장된 전자정보의 탐색·복제·출력을 완료한 후 관할지방공소청 또는 지방공소청 지청 주임검사에게 압수목록에 없는 전자정보에 대하여 지도·조언을 요청할 수 있다. <개정 2024.5.14., 2026.10.1.>
2. 담당 특별사법경찰관리는 주임검사의 지도·조언을 참고하여 담당 디지털포렌식 전문분석관에게 해당 전자정보의 삭제 또는 폐기를 요청한다. <개정 2024. 5. 14., 2026.10.1.>
3. 디지털포렌식 전문분석관은 해당 전자정보를 삭제 또는 폐기한 뒤 별지 제9호의2서식의 전자정보 삭제·폐기 또는 반환 확인서를 작성하여 담당 특별사법경찰관리에게 송부한다. <개정 2024. 5. 14., 2025.5.13.>
4. 담당 특별사법경찰관리는 송부받은 전자정보 삭제·폐기 또는 반환확인서를 검토한 후 서명·날인하여 피압수자등에게 송부한다. 다만, 압수 대상 전자정보의 상세목록 교부 시 목록에 없는 전자정보에 대해 삭제·폐기하였다는 취지를 명시함으로써 교부를 갈음할 수 있다. <개정 2024. 5. 14., 2025.5.13.>

② 제1항에도 불구하고 복제본이 저장된 정보저장매체등이 피압수자등으로부터 제공받은 것으로서 그 자체를 반환해야 하는 경우에는 제3항을 준용한다.

③ 정보저장매체등의 원본에 저장되어 반출된 전자정보의 경우에는 다음 각 호에 따라 피압수자등에게 정보저장매체등의 원본을 돌려주는 방법으로 반환한다.

1. 디지털포렌식 전문분석관은 제29조에 따라 전자정보의 탐색·복제·출력을 완료한 후 정보저장매체등의 원본을 별지 제2호의2서식의 압수물 재봉인지등으로 재봉인하여 제30조에 따라 작성한 참관 및 전자정보 상세목록 교부 확인서와 함께 담당 특별사법경찰관리에게 인계한다. <개정 2024. 5. 14.>
2. 담당 특별사법경찰관리는 협력규칙 별지 제75호서식의 압수물환부(가환부) 의견 요청서를 작성하여 관할지방공소청 또는 지방공소청 지청 주임검사에게 지도·조언을 요청할 수 있다. <개정 2024.5.14., 2026.10.1.>
3. 담당 특별사법경찰관리는 주임검사의 지도·조언을 참고하여 인계받은 정보저장매체등의 원본을 피압수자에게 반환하고 별지 제10호서식의 정보저장매체

등 반환확인서를 작성하여 피압수자등의 서명을 받아 기록에 편철하고, 사본은 피압수자등에게 교부한다. <개정 2024.5.14., 2025.5.13., 2026.10.1.>

4. 삭제 <2025.5.13.>

제32조(전자정보의 암호화 등에 대한 특례) ① 압수·수색·검증 대상인 정보저장매체등 또는 전자정보에 암호가 설정되어 있는 등 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 저장되어 있는 전자정보에 접근하여 탐색할 수 있는 기술적 조치가 이루어진 이후에 이 장의 규정에 따라 사건과 관련이 있는 전자정보를 압수한다.

1. 정보저장매체등이 물리적으로 손상된 것이 확인되어 수리가 필요한 경우
2. 정보저장매체등에 암호가 걸려 있고 피압수자등이 협조하지 않는 경우
3. 정보저장매체등의 특성상 적합한 장비나 프로그램의 개발이 필요한 경우
4. 사건과 개연성이 있는 전자정보가 조작·삭제된 정황이 발견되어 사건과 관련이 있는 전자정보의 선별에 앞서 정보저장매체등에 대한 종합적인 분석이 필요한 경우
5. 안티포렌식 등으로 인해 통상적인 방식으로는 저장된 전자정보에 접근하는 것이 어려운 경우
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 경우

② 디지털포렌식 전문분석관은 제1항 각 호의 사유를 해소하기 위한 기술적 조치 과정에서 필요한 경우에는 사건과 관련이 있는 전자정보를 선별하는 단계에 이르기 전이라도 디지털포렌식 도구 등을 통하여 필요한 조치를 취할 수 있다.

제5장 디지털 증거의 등록

제33조(현장에서 압수한 디지털 증거의 등록) ① 디지털포렌식 전문분석관은 지원을 종료하고 복귀한 후 지체 없이 제16조제1항에 따라 압수한 디지털 증거(디지털포렌식 이미지 파일 및 증거 파일을 포함한다)와 그 해시값을 디지털 증거자료 저장장치에 등록한다.

② 제1항의 경우 현장에서 압수목록 이외에 전자정보 상세목록을 교부한 경우에는 그 전자정보 상세목록을 디지털 증거자료 저장장치에 등록한다.

제34조(현장 외의 장소에서 압수한 디지털 증거의 등록) ① 디지털포렌식 전문분석관은 제29조에 따라 동일성 및 무결성이 검증된 디지털포렌식 이미지 파일 또는 새로 생성한 디지털포렌식 이미지 파일에서 사건과 관련이 있는 전자정보

를 선별한 때에는 해시값과 함께 디지털 증거자료 저장장치에 등록한다.

② 디지털포렌식 전문분석관은 제30조에 따라 피압수자등에게 교부한 전자정보 상세목록은 디지털 증거자료 저장장치에 등록한다.

제6장 디지털 증거의 분석

제35조(디지털 증거의 분석 시 유의사항) 디지털 증거의 분석은 신뢰성을 확보할 수 있도록 디지털포렌식 전문분석관이 분석에 적합한 장비와 프로그램을 사용하여 수행하여야 한다.

제36조(디지털포렌식 이미지 파일 등에 따른 분석) ① 디지털 증거의 분석은 디지털포렌식 이미지 파일로 한다

② 제1항에도 불구하고 디지털포렌식 이미지 파일로 복제하는 것이 곤란한 경우에는 압수 또는 복제한 정보저장매체등을 직접 분석할 수 있다. 이 경우 정보저장매체등의 형상이나 내용이 훼손·변경되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

제37조(분석보고서 작성 등) ① 디지털포렌식 전문분석관은 디지털 증거에 대한 분석을 종료한 후 별지 제11호서식의 분석보고서를 작성한다. 다만, 사안의 경중과 분석의 난이도 등을 고려하여 디지털포렌식 시스템에서 자동으로 생성되는 약식보고서를 활용할 수 있다.

② 디지털포렌식 전문분석관은 디지털 증거를 분석하는 과정에서 생성된 자료가 있는 경우에는 사후 검증이 가능하도록 이를 디지털 증거자료 저장장치에 등록하여야 한다.

③ 디지털포렌식 전문분석관은 수사상 필요하다고 판단되거나 담당 특별사법경찰관리 등의 요청이 있는 경우에는 디지털 증거를 분석하는 과정에서 생성된 자료를 CD 등 별도의 정보저장매체에 저장하여 디지털 증거수집 및 분석을 요청한 특별사법경찰관리에게 인계할 수 있다. <개정 2024. 5. 14.>

제38조(분석결과 통보) ① 디지털포렌식 전문분석관은 제37조제1항에 따라 작성한 분석보고서를 온나라 전자문서시스템에 등록한 후 디지털 증거수집 및 분석을 요청한 특별사법경찰관리에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 구두, 전화 또는 그 밖의 방법으로 분석 결과를 통보한 후 분석보고서를 온나라 전자문서시스템에 등록할 수 있다.

② 디지털포렌식 전문분석관은 정보저장매체등 분석 대상물을 압수 또는 수령

한 때로부터 15근무일 이내에 분석 결과를 디지털 증거수집 및 분석을 요청한 특별사법경찰관리에게 통보해야 한다. 다만, 부득이한 경우 중간 분석상황을 통지하는 등으로 그 사유를 소명하여 회신기한을 연장할 수 있다. <개정 2025. 5. 13.>

제39조(생성한 디지털포렌식 이미지 파일 등 삭제) 디지털포렌식 전문분석관은 분석 결과를 회신한 후 디지털 증거의 분석을 위해 생성한 디지털포렌식 이미지 파일 및 분석 과정에서 생성된 일체의 전자정보를 지체 없이 삭제하여야 한다. 다만, 제33조 및 제34조에 따라 디지털 증거자료 저장장치에 등록한 전자정보와 제37조제1항에 따라 작성된 분석보고서는 분석 결과의 정확성 및 신뢰성 등에 대한 검증을 위해 계속 보관할 수 있다.

제40조(디지털포렌식 분석현황 관리) 디지털포렌식 전문분석관은 디지털 증거를 분석한 경우에 별지 제12호서식의 디지털 증거 관리 대장을 작성·관리하여야 한다. <개정 2024. 5. 14.>

제7장 디지털 증거의 관리

제41조(디지털 증거의 관리 시 유의사항) 병무청 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장은 디지털 증거자료 저장장치에 등록된 디지털 증거의 원본성·무결성이 훼손되지 않도록 디지털 증거를 체계적으로 보존·관리하여야 한다. <개정 2024.5.14., 2026.8.20.>

제42조(디지털 증거 관리담당자의 지정) ① 병무청 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장은 디지털 증거의 보존·관리·폐기 등 디지털 증거의 생애주기 관리를 위하여 그 업무를 전담할 디지털 증거 관리담당자를 각각 지정할 수 있다. <개정 2024.5.14., 2026.8.20.>

② 디지털 증거 관리담당자는 디지털 증거의 보존·관리·폐기에 관한 절차를 위해 필요한 사항을 수행한다.

제43조(디지털 증거의 관리) ① 병무청 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장은 반기별로 디지털 증거자료 저장장치에 등록되어 있는 디지털 증거에 대한 관리가 원활하게 수행되고 있는지 점검하여야 한다. <개정 2025.5.13., 2026.8.20.>

② 제1항에 따라 디지털 증거 관리담당자는 별지 제12호서식의 디지털 증거 관리 대장을 작성하여 병무청 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장에게

보고하여야 한다. <개정 2024. 5. 14., 2025.5.13., 2026.8.20.>

1. 삭제 <2025.5.13.>
2. 삭제 <2025.5.13.>
3. 삭제 <2025.5.13.>

제44조(디지털 증거 보관 기록 등의 관리) ① 디지털 증거 관리담당자는 디지털 증거 보관의 연속성이 유지될 수 있도록 디지털 증거의 승계과정에서 등록된 기록, 사진, 영상 등을 관리하여야 한다.

② 디지털 증거 관리담당자는 권한 없는 사람이 디지털 증거에 접근하지 못하도록 디지털 증거자료 저장장치 상 디지털 증거에 대한 접근 로그를 생성·관리하여야 한다.

제8장 디지털 증거의 폐기

제45조(디지털 증거의 폐기 시 유의사항) 범죄사실과 무관한 전자정보는 폐기하여야 하나, 전자정보를 폐기하는 과정에서 향후 재판 절차에 증거로 제출되어야 하는 디지털 증거가 폐기되는 일이 없도록 유의하여야 한다.

제46조(폐기대상) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 디지털 증거는 본 장에서 규정한 절차에 따라 디지털 증거자료 저장장치에서 폐기하는 것을 원칙으로 한다.

1. 수사 또는 재판과정에서 범죄사실과 관련성이 없는 것으로 확인된 경우
2. 압수의 원인이 된 사건에 대한 기소·불기소 등 종국처분에 따라 계속 보관할 필요성이 없다고 인정되는 경우
3. 판결이 확정되어 계속 보관할 필요성이 없다고 인정되는 경우

② <삭제 2025.5.13.>

제47조(폐기방법) 디지털 증거를 폐기하는 경우에는 복원이 불가능한 기술적 방법으로 삭제하여야 한다.

제48조 <삭제 2025.5.13.>

제49조 <삭제 2025.5.13.>

제50조 <삭제 2025.5.13.>

제51조(폐기점검) 병무청 사이버조사과장은 제46조에 따른 폐기대상 디지털 증거의 폐기 여부를 확인하기 위해 반기별로 병무청 및 광역수사청 디지털포렌식 분석실 디지털 증거자료 저장장치의 디지털 증거에 대해 점검하여야 한다. <개

정 2024.5.14., 2025.5.13., 2026.8.20.>

제52조(재검토기한) 병무청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2024.5.14., 2025.5.13., 2026.8.20.>

부칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2024. 5. 14.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2025. 5. 13.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2026. 8. 20.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2026. 10. 1.> (공소청법 시행에 따른 병무청 소송사무 처리 규정 등 9개 훈령 일괄개정에 관한 규정)

이 규정은 2026년 10월 2일부터 시행한다.

[별표] <삭제 2025.5.13.>

[별지 제1호서식] <신설 2024. 5. 14.>

디지털 포렌식 지원 요청서

지원 일시	*예) 20○○년 ○○월 ○○일 ○○:○○~○○:○○*
요청 기관	*예) ○○○지방병무청 병역조사과*
요청자	*예) 특별사법경찰관리 직급 성명 ○○○*
지원 장소	*예) ○○○지방병무청 조사실(민원실 ○층, 병역판정검사과)*
사건 번호	
요청 내용 **(인적사항, 사건개요, 압수유형, 매체유형)**	*예)* *○ 대상자 인적 사항: 피의자/참고인 이름,생년월일 등* *○ 사건 개요: 범죄혐의의 관련 사항 등* *○ 압수 유형: 압수영장/임의제출* *○ 매체 유형: PC / 휴대전화 등*
요청 사유	
비고 **(특이 사항 등)**	*20 . 00. 00. 압수수색영장 발부* *(유효기간 : 20 . 00. 00.)* *현지조사/임의제출*

[별지 제1호의2서식] <개정 2024.5.14., 2025.5.13.>

【정보저장매체 제출 및 이미징 등 참관여부 확인서】

<table>
<tr><td>피압수자
(임의제출자)</td><td colspan="3">성 명 :
생년월일 :
연 락 처 :</td></tr>
<tr><td>기기의 종류 등</td><td colspan="3">기기의 종류 :
제조사 및 모델 (S/N) :
(모바일의 경우) 전화번호 :</td></tr>
<tr><td>[현장]
정보저장매체
제출</td><td colspan="3">피압수자 또는 변호인은,
■정보저장매체를 반출해야 하는 사유와 선별 등 과정의 참여권 보장 및 참관 후 선별 압수절차 전반에 대한 의견을 제출할 수 있음을 고지받았으며, 본 매체 제출에 관한 의견[□(있음)(※별지 제3호 첨부)/ □(없음)]을 확인합니다. (서명)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">이미징 등
참관</td><td colspan="3">■위와 같이 압수 또는 임의제출 된 정보저장매체에 대한 전부 복제·이미징, 전자정보의 탐색 및 복제(출력) 등의 과정에 참관하시겠습니까? [□ 예 / □ 아니오]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">참관
희망시</td><td>참관
예정자</td><td>성 명 :
생년월일 :
연 락 처 :</td></tr>
<tr><td>참관
범위</td><td>□ 전자정보탐색 및 복제(출력)
▹ 범죄사실과 관련된 전자정보의 범위를 정하는 선별 과정
□ 정보저장매체 전부복제·이미징
▹ 포렌식 도구를 이용하여 매체에 기록된 전자정보를 전부 복제하는 과정</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ (유의사항) 정당한 사유 없이 예정된 참관 기일에 불출석하는 경우 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 집행할 수 있음</td></tr>
</table>

※ 자동 잠금 해제, 모바일 기기 및 백업 파일(아이폰 등)의 비밀번호 등 표시

▣ 화면잠금번호(4자리이상 숫자) : *1234* ▣ 비밀번호(4자리이상 문자 또는 숫자): *spo1234*

▣ 패턴 : *1-4-7-8-9* (1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9) ▣ 백업데이터 비밀번호 : *123456*

※ (모바일 기기의 경우) 아래 유의사항을 고지받았음을 확인함 (서명)

- 암호해독이나 기기의 이미징 과정에서 하드웨어의 물리적 결함 또는 OS·애플리케이션의 논리적 오류 및 기타 원인으로 데이터가 손상될 수 있으며, 일부 기종의 경우 이미징 과정에서 기기가 손상되거나 삼성페이 등 보안솔루션 앱 사용이 불가할 수 있음
- 애플 기기(iOS 11버전 이상)의 경우 백업데이터 비밀번호 미제출 시 아이콘 배치 등의 일부 설정이 초기화될 수 있음

20 지원 호 사건과 관련하여 위 정보저장매체의 제출 및 참관 등 절차를 확인하고, 압수된 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸 시 폐기됨을 고지받았음을 확인합니다.

20 . . .

피압수자, 임의제출자 등 : (서명)

특별사법경찰관 : (서명)

[별지 제2호서식] <개정 2024. 5. 14.>

병무청	압수물 봉인지
사 용 자	
피 압 수 자 (제 출 자)	
제 조 사 모 델 명 S / N	
시스템시간	년 월 일 시 분
유 형	□ 압수물 □ 임의제출물
	□ 원 본 □ 사 본
압수(제출) 일 시	년 월 일 시 분
압수(제출) 장 소	
압 수 자	
봉 인 일 시	년 월 일 시 분
피압수자 등 서 명	
비 고	

봉인해제 일시 :

봉인해제 사유 :

참관인 서명 :

· 이 물건을 봉인합니다.
· 권한 없이 봉인을 해제해서는 안 됩니다.
· 봉인해제 후에 봉인지를 기록에 편철해주세요.

[별지 제2호의2서식] <개정 2024. 5. 14.>

병무청

압수물 재봉인지

재 봉 인 일 시	재 봉 인 사 유
해제 일시	해제 사유
특이사항	

· 이 물건을 재봉인합니다.
· 권한 없이 봉인을 해제해서는 안 됩니다.

[별지 제2호의3서식] <신설 2025.5.13.>

【 정보저장매체등 인계인수서 】

번호	사건번호	증거물 종류	피압수자	압수자	인계자			인수자		비고
					소속	성명	서명(인)	소속	성명	
1	20 . .	외장HDD	김○○	강○○	○○병무청 ○○조사과	강○○	강○○	○○병무청 ○○조사과	이○○	임의제출
2	20 . .	외장HDD	김○○	강○○	○○병무청 ○○조사과	이○○	이○○	○○병무청 ○○조사과	김○○	분석완료

[별지 제3호서식]

【전자정보의 관련성에 관한 의견진술서 】

의견진술인	성 명		생 년 월 일	
	연 락 처		사건과의 관계	
의견진술 대상 전자정보	매체 종류 (제조사,모델)		이미지 파일명	
	20 . . . 00:00 부터 20 . . . 00:00 까지 (장소)에서 집행한 위 매체에 기억된 전자정보 중 일부			

◎ 참여권 보장에 관한 의견 유무 (있음 □ / 없음 □)

(의견 기재)

◎ 전부 복제본 또는 매체 원본 반출에 관한 의견 유무 (있음 □ / 없음 □)

(의견 기재)

◎ 개개 전자정보의 압수에 관한 의견 유무 (있음 □ / 없음 □)

(의견 기재)

위 의견진술인은 위 일시, 장소에서 있었던 전자정보에 대한 압수·수색·검증과 관련하여 위와 같이 의견을 진술합니다.

20 . . .

위 작성자 : (서명)

[별지 제4호서식]

압수장소 봉인지

봉인일시		봉인사유	
확인자(피압수자 등)		확인자(조사자 등)	
해제일시		해제사유	
확인자(피압수자 등)		확인자(조사자 등)	
특이사항			

- 이 장소를 봉인합니다.
- 권한 없이 봉인을 해제해서는 안 됩니다.
- 봉인해제 후에 봉인지를 기록에 편철해주세요.

[별지 제5호서식]

[현장조사확인서]

이미지파일 정보

사건번호	*2019지원0000_1호_○○주식회사*
증거번호	*증1호 홍길동(대표이사)의 노트북*
압수장소	*서울 서초구 반포대로*
사 용 자	*홍길동*
조 사 자	*조사자*
시간설정	PC 설정시간 : *2019. 01. 01. 00:00:00* KST 시간 : *2019. 01. 01. 00:00:00*
이미지파일 생성일시	*2019. 01. 01. 00:00:00*
이미지파일명	*증1호_홍길동(대표이사)_노트북.dd*

해시값

이미지파일	
전자정보상세목록 파일	

※ Hash Value : 해시값은 데이터를 고유하게 식별하는 고정 길이의 값으로 해시함수의 결과로 생성된다. 만약 원본에서 조금이라도 변경이 되면 계산되는 해시값이 완전히 달라지기 때문에, 일반적으로 디지털증거의 무결성을 입증하는 수단으로 사용되고 있다.

- 위 해시값은 *홍길동(대표이사)*의 디지털기기(노트북)에서 압수한 전자정보에 대한 해시값이고, 그에 대한 전자정보상세목록을 교부(□출력 □복사) 받았음을 확인합니다.
- 전자정보의 선별과정에 참여하였고, 참여과정에서 관련성에 관한 의견진술 등 압수절차에 관한 의견진술의 기회를 보장받았음을 확인합니다.
- 위 압수·수색·검증 절차에서 압수한 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸 시 폐기됨을 고지받았음을 확인합니다.

확인 일시 및 장소 :

확인자 성명 : (서명)

확인자 생년월일 :

확인자 연락처 :

피압수자(임의제출자 등)와의 관계 : 본인, 기타 ( )

[별지 제6호서식] <개정 2025.5.13.>

【 정보저장매체 복제 및 이미징 등 참관여부 확인서 】

사건번호	○○○○○호
증거번호	○○○○지원○○호
저장매체 종류(모델명)	노트북 (엘지그램, 15Z990-VP70ML)
압수장소	서울 서초구 반포대로
사 용 자	홍길동
특 사 경	특사경
이미지 파일 생성일시	20 . 01. 01. 00:00:00
이미지 파일명	증1호_홍길동(대표이사)_노트북.dd

해시값

이미지 파일	

※ Hash Value : 해시값은 데이터를 고유하게 식별하는 고정 길이의 값으로 해시함수의 결과로 생성되며 일반적으로 디지털 증거의 무결성을 입증하는 수단으로 사용되고 있다.

<table>
<tr><td>[현장]
정보저장매체
전부 복제</td><td colspan="3">피압수자 또는 변호인은,
■정보저장매체에 대한 전부 복제·이미징 등 형태로 반출해야 하는 사유와 선별 과정의 참여권 보장 및 참관 후 선별 압수절차 전반에 대한 의견을 제출할 수 있음을 고지받았으며, 본 매체 복제에 관한 의견[□(있음)(※별지 제3호 첨부)/□(없음)]을 확인합니다. (서명)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">선별 등
참관</td><td colspan="3">■위와 같이 압수 또는 임의제출 된 전부 복제본에 대한 전자정보의 탐색 및 복제(출력) 등의 과정에 참관하시겠습니까?
[□ 예 / □ 아니오]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">참관
희망시</td><td>참관
예정자</td><td>성 명 :
생년월일 :
연 락 처 :</td></tr>
<tr><td>참관
범위</td><td>□ 정보저장매체 복제·이미징
▹ 포렌식 도구를 이용하여 매체에 기록된 전자정보를 복제하는 과정
□ 전자정보탐색 및 복제(출력)
▹ 범죄사실과 관련된 전자정보의 범위를 정하는 선별 과정</td></tr>
<tr><td colspan="4">※ (참관의 경우) 유의사항
• 정당한 사유 없이 예정된 참관 기일에 불출석하는 경우 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 집행할 수 있음</td></tr>
</table>

20 지원 호 사건과 관련하여 위 정보저장매체의 전부 복제 및 참관 등 절차를 확인하고, 압수된 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸 시 폐기됨을 고지받았음을 확인합니다.

20 . . .

피압수자, 임의제출자 등 : (서명)

특별사법경찰관 : (서명)

[별지 제7호서식]

【이미징 등 참관 확인서】

20 지원 호 사건과 관련하여 압수(임의제출)된 아래 기재 정보저장매체 등에 대하여 20 . . . : 부터 20 . . . : 까지 병무청 디지털포렌식 분석실에서 이미징 파일 작성 등 과정에 참관하였음을 확인합니다.

정 보 저 장 매 체 등 목 록

번호	소유자 /사용자	저장매체 종류	제조사 · 모델명 (S/N)	이미지파일명	해시값
1					
2					
3					

참 관 범 위

번호	하드카피 이미징	전자정보 탐색	전자정보 복제 · 출력	기타 특이 사항 (일부 참관 시 그 사유 등)
1				
2				
3				

작성일 : 20 . . .

위 확인자(참관인) : (서명)

[별지 제8호서식]

【참관 철회 확인서】

참 관 인 정 보	
성 명	
생년월일	
연 락 처	
피압수자 등과의 관계	[ ] 피압수자(제출인), [ ] 변호인, [ ] 기타( )

참 관 정 보	
사건 번호	
참관 일시	*20 . . . : 부터 20 . . . : 까지*
참관 장소	*대전시 서구 청사로 189 병무청 디지털포렌식 분석실*
참관 참여 범위	【 】정보저장매체 전부 복제 및 이미징 【 】전자정보탐색 및 복제(출력)

정 보 저 장 매 체 정 보			
순번	품명	모델명	해시값
1			
2			
3			
4			
5			

참 관 철 회 사 유

위 정보저장매체 등에 대한 전부 복제·이미징 등의 절차에 관하여 위와 같은 사유로 참관을 철회하였음을 확인합니다.

20 . . .

확인자(참관인) : (서명)

[별지 제9호서식]

【 참관 및 전자정보 상세목록 교부 확인서 】

20 지원 호 사건과 관련하여 압수(임의제출)된 아래 기재 정보저장매체 등에 대하여 아래와 같이 이미지파일 작성 과정 등에 참관하였음을 확인합니다.

소 유 자 및 정 보 저 장 매 체	
소유자(사용자)	*홍길동*
저장매체 종류	*노트북 용 2.5 인치 하드디스크*
제조사 모델명	*씨게이트 BarraCuda 2.5, ST1000LM048,*
시리얼 번호	*0357j9LN146802*

이 미 지 파 일 작 성 정 보			
순번	파일명	타입(P/L)	해시값
1			
2			
3			

참 관 정 보	
참관 일시	*20 . . . : 부터 20 . . . : 까지*
참관 장소	*대전정부청사 병역조사과 디지털보렌식 분석실*
참 관 인	*홍길동*
피압수자 등과의 관계	*본인*
참관 참여 범위	정보저장매체 전부 복제 및 이미징 【 】 전자정보탐색 및 복제(출력) 【 】
기타 특이 사항	*참관 중 참관 종료 희망 의사 표시로 참관 종료*

위 정보저장매체 등에 대한 전부 복제·이미징 등의 절차를 참관하고, 압수한 전자정보에 대한 전자정보상세목록을 □출력물, □파일의 형태로 교부받았으며, (또는 전자정보의 상세목록이 작성될 수 없음을 (고지)받았으며), 압수된 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸 시 폐기됨을 고지받았음을 확인합니다.

20 . . .

확인자(참관인): (서명)

특별사법경찰관(디지털포렌식 전문 분석관): (서명)

[별지 제9호의2서식] <신설 2025.5.13., 개정 2026.10.1.>

전자정보 삭제·폐기 또는 반환 확인서

병무청 호 사건의 압수·수색·검증 과정에서 확보한 전자정보 중 압수한 전자정보의 목록에 포함되지 아니한 전자정보를 아래와 같이 삭제·폐기하거나 반환하였음을 확인함

. . .

병무청 특별사법경찰관 ㊞

■ 대상 전자정보

사건번호	호	지원번호	지원 호
주임검사		압수일시	. . .
압수장소			
압수된 전자정보			

■ 삭제·폐기 또는 반환 대상 확인

(삭제·폐기) [ ] 전부 또는 선별 이미지 파일
[ ] 탐색·복제·출력 과정에서 부수적으로 남겨진 전자정보

(매체 반환) [ ] 반출된 정보저장매체 원본 내 전자정보
[ ] 피압수자의 정보저장매체등에 저장되어 반출된 전자정보

■ 삭제·폐기 확인

전자정보	
일시	. . . 00:00경
장소	
삭제·폐기 방법	

특별사법경찰관 ○○○은 주임검사의 지도·조언에 따라 정보저장매체에 저장되어 있던 삭제·폐기 대상 전자정보를 위와 같이 삭제·폐기하였음

. . .

확인자: 특별사법경찰관 ○○○

■ 반환 확인

전자정보(매체)		
일시	0000. 0. 0. 00:00경	
장소		
수령자	(성명)	(연락처)

특별사법경찰관은 ○○○은 주임검사의 지도·조언에 따라 반환 대상 전자정보가 저장되어 있는 정보저장매체등 원본/복제본을 반환하는 방식으로 위와 같이 반환하였음

. . .

확인자: 특별사법경찰관 ○○○

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

[별지 제10호서식] <개정 2025.5.13.>

【 정보저장매체등 반환확인서 】

병 무 청

20 지원 호 특별사법경찰관 (인)

제 목 정보저장매체 등 반환확인서

수령인 정보	
성 명	
생년월일	
연 락 처	
피압수자 등과의 관계	

반 환 목 록

순번	증거물번호	매체 종류	제조사・모델명	비고
1				
2				
3				
4				
5				

기타 참고사항

상기 본인은 위 정보저장매체를 반환받아 수령하였음을 확인합니다.

20 . . .

수령자 : (서명)

[별지 제11호서식]

분석보고서

접수일자

지원번호

증거번호

분석일자

분석장소

분석대상

요청기관

요청사항

종합분석결과 ○

–

–

–

○

–

20 . . .

병무청 병역조사과

디지털포렌식 전문분석관 (서명)

상 세 내 역

1. 사건 개요

-

2. 분석 요청 사항

가.

나.

다.

3. 분석대상 정보

증 거 번 호	사용자	종류	제조사	모델명	용량
	고유(Serial) 번호			제조일자	비고

4. 분석 시스템과 도구

가. 분석시스템 운영체제 :

나. 복구·분석에 사용한 프로그램 :

5. 증거사본작성 및 분석방법

가. 증거사본 작성

1) 증거번호 :

작성일시		작성자	
파일명		크기	
해시값		해시함수	
사용도구		사용 버전	
기타	**Write Blocked** : **Disk Signature**: **Partition**		

Name	Id	Type	Start Sector	Total Sectors	Size

2) 증거번호 :

나. OS 정보 및 Time zone setting 확인

증거번호	OS	OS 설치 일시	Time zone	비 고

다. 수행한 분석방법

-

6. 상세 분석 결과

첨 부 : . 끝.

[별지 제12호서식] <개정 2024. 5. 14.>

디지털 증거 관리 대장

연번	디지털 증거 번호	접수 일자	사건 번호	참고인	피의자	요청 기관	요청 수사관	대상매체			디지털 증거				디지털 증거 폐기		비고
				성명 (생년월일)	성명 (생년월일)			구분 (PC 등)	세부 사항	압수 유형	수집 일자	수집·분석 내용	용량	분석결과 통보일자	일자	사유	

[별지 제13호서식] <신설 2025.5.13.>

전자정보 압수·수색·검증 안내문

1 전자정보는 유체물과 다른 여러 특성으로 인해 일반 압수·수색·검증 절차와 다음과 같은 차이가 있습니다.

1. **(취약성)** 전자정보는 편집이 용이하므로 디지털포렌식 전문가가 신뢰할 수 있는 도구와 프로그램을 활용하여 압수하게 됩니다.

2. **(비가시성)** 전자정보는 사람의 지각으로 인식할 수 없어 사건과 관련 있는 전자정보인지 판단하기 위해서는 전자정보 내용을 일일이 확인해야 합니다.

3. **(대량성)** 휴대폰 등 정보저장매체에는 방대한 개인정보나 영업비밀이 들어 있어 사건과 무관한 정보의 압수를 방지하기 위해 탐색과정에도 참여권을 보장합니다.

2 전자정보에는 여러 종류가 있고 매체의 유형과 사건 내용에 따라 압수대상 전자정보 유형에 차이가 있습니다.

1. **(매체유형)** 전자정보는 매체의 종류(ex. PC, 스마트폰 등)에 따라 저장방식과 저장형태 등에 차이가 있어 매체마다 압수·수색·검증 방법이 달라질 수 있습니다.

2. **(사건내용)** 전자정보는 사건에 따라 파일내용 자체 또는 메타데이터[1], 트래픽 데이터, 인터넷 검색기록 등 다양한 유형의 전자정보가 압수될 수 있습니다.

3 전자정보에 대한 압수·수색·검증은 아래와 같이 3단계로 진행됩니다.

1. 전자정보는 가능한 한 현장에서 사건과 관련된 전자정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하는 방법으로 압수합니다.

2. 만약, 제1항에 따른 압수가 불가능하거나 곤란한 경우에는 전자정보 전부를 복제하여 반출하게 되며, 경우에 따라 가선별한 전자정보 일부만 복제하기도 합니다.

【전자정보 전부 복제본 반출 사유】

① 파일 암호화 등으로 인해 범위를 정한 출력·복제가 불가능한 경우, ② 안티포렌식 등 범죄혐의와 개연성이 있는 디지털 정보가 조작 또는 삭제된 정황이 발견된 경우, ③ 정보저장매체등에 저장되어 있는 정보가 방대하여 현장에서 출력·복제 방식으로 압수하는데 많은 시간이 소요되어 피압수자의 사생활의 평온이나 영업 활동을 침해할 우려가 있는 경우, ④ 정보저장매체등이 사이버범죄 및 새로운 유형의 첨단범죄에 이용되는 등 수사 또는 공소의 제기 및 유지를 위하여 정보저장매체등에 기억된 디지털 증거의 종합적인 분석이 필요한 경우, ⑤ DB시스템이나 RAID시스템 등과 같이 분석 대상 시스템과 동일한 시스템을 구축하여 분석해야 하는 경우, ⑥ 그 밖에 위 각 호에 준하는 경우

3. 제2항에 따른 방법마저 불가능하거나 곤란한 경우에는 정보저장매체 원본을 봉인하여 반출하게 됩니다.

【정보저장매체등 원본 봉인 반출 사유】

① 정보저장매체등이 물리적으로 손상된 경우, ② 정보저장매체등에 암호가 걸려 있고 피압수자등이 협조하지 않는 경우, ③ 현장에서 복제·출력할 수 있는 장비나 도구가 개발되어 있지 않거나 준비에 장시간이 소요되는 경우, ④ 현장에 전력 공급이 원활하지 않은 경우, ⑤ 피압수자가 위력을 행사하여 정상적인 압수·수색 집행이 불가능한 경우, ⑥ 전자장보의 전부 복제 반출을 위한 집행이 피압수자 등의 영업활동이나 사생활의 평온을 현저히 침해하는 경우, ⑦ 정보저장매체등 또는 동 매체에 기억된 전자정보가 몰수대상인 경우, ⑧ 그 밖에 위 각 호에 준하는 경우

4. 제2항 및 제3항의 경우 원칙적으로 압수절차가 종료하는 것은 아니며 추후 사건과 관련 있는 전자정보를 선별하는 과정이 완료되어야 압수절차가 종료됩니다.

④ 참여권은 압수·수색·검증의 전 과정에서 충실히 보장하고 있습니다.

1. 일반 유체물의 경우와 같이 형사소송법이 규정한 압수·수색·검증 현장에서의 참여권은 전자정보에 대한 압수·수색·검증에서도 동일하게 보장됩니다.

2. 전자정보를 전부 복제하여 반출하거나 원본을 봉인해서 가져와 선별하는 과정에도 참여권을 보장하며, 실무상 현장에서 참여권과 구분하기 위해 '참관'이라는 표현을 사용하고 있습니다.

3. 참여 도중 관련성에 대하여 이의제기가 있는 경우에는 그 취지를 조서에 기재하게 되며, 이의제기의 편의를 제공하기 위해 '의견진술서면'을 제공하고 있으므로 이의제기 시 수사관에게 요청하시기 바랍니다.

⑤ 전자정보의 탐색·복제·출력이 완료되면 상세목록을 교부하며, 목록에 없는 전자정보는 삭제·폐기하거나 반환합니다.

1. 전자정보의 탐색·복제·출력이 완료되면 전자정보 상세목록을 교부하며, 목록에 없는 전자정보는 모두 삭제·폐기하고, 정보저장매체 원본 또는 피압수자 매체 이용 반출의 경우에는 해당 매체를 반환하며, 조치 후에는 삭제·폐기 또는 반환 확인서를 교부하게 됩니다.

2. 압수한 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸시 폐기합니다.

1) '데이터에 관한 데이터'로서 "어떤 목적을 가지고 만들어진 데이터"라고도 정의하며, 파일시스템의 메타 데이터, 인터넷 메타 데이터(웹 페이지 메타 데이터, 브라우저 메타 데이터), 문서파일 메타 데이터, 사진파일 메타 데이터 등 여러 가지 유형이 있다.